

CYCLE DE VIE DU MEDICAMENT - CHAPITRE 10

LA DISTRIBUTION AU DETAIL DES PRODUITS DE SANTE – LA DELIVRANCE/DISPENSATION

Objectifs :

- Distribution au détail des médicaments : le monopole pharmaceutique
- Les règles de délivrance : obligations qui en découlent pour les pharmaciens selon le classement des médicaments

I) DISTRIBUTION AU DETAIL

Définition officine : On entend par officine, l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'art. L. 4211-1, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales etc.

MONOPOLE PHARMACEUTIQUE

En France, pour des raisons de **santé publique**, la pharmacie d'officine détient le **monopole de la vente de médicaments** (compétence reconnue)

Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code (CSP)

- La **vente en gros**
- la **vente au détail** (y compris par internet)
- **toute dispensation au public des médicaments**
- des objets de **pansements**
- tout **article présenté comme conforme à la pharmacopée**
- **générateurs, trousseaux ou précurseurs**

Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils qui correspondent à leur **champ d'activité professionnel** :

- Médicaments destinés à l'usage de **la médecine humaine**
- Objets et **pansements**, articles, **conformes à la pharmacopée**,
- **Insecticides et acaricides**
- **Plantes médicinales de la Pharmacopée**
- **Dispositifs de diagnostic in vitro**

Arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine, modifiée par l'Arrêté du 18 janvier 2016

ARRETE DE 2016

- Les **médicaments à usage humain**
- Les produits destinés à l'**entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact**
- Les **DM à usage individuel**, y compris les **assistants d'écoute prééglés** d'une puissance maximale de 20 décibels, à l'**exception des dispositifs médicaux implantables**
- Les **DM de diagnostic in vitro** destinés à être utilisés par le public (tests de grossesse, autotests)
- Les appareils de **désinfection**, de **désinsectisation** et de **dératisation**
- Les équipements de **protection individuelle de protection solaire**
- Les équipements de **protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif**
- Les équipements de **protection individuelle respiratoire**
- Les **éthylotests**

II) DISPENSATION DU MEDICAMENT

DISPOSITIONS TRANSVERSALES « FONDAMENTALES »

CODE DE LA CONSOMMATION	• Obligation précontractuelle d'information • Obligations contractuelles : ○ Obligation générale d'information (vendeur et revendeur) ○ Obligation générale de prévention (produits, services /sécurité légitime)
BP DE DISPENSATION DES MEDICAMENTS	• Entrées en vigueur le 01/02/17

	- Les différentes étapes de la dispensation des médicaments à prescription obligatoire ou facultative - Envisagent la voie à suivre dans le cas de médicaments prescrits hors de l'UE - Précisent la définition du conseil pharmaceutique - Obligation de mettre en place une procédure de traitements des alertes sanitaires
ACTE PHARMACEUTIQUE/DEONTOLOGIE	
Acte de dispensation = acte intellectuel Le pharmacien doit assurer, dans son intégralité, l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, médicale si elle existe - La préparation éventuelle des doses à administrer (préparations magistrales) - La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (BUM) Devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament sans prescription médicale - Doit par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient	
ANALYSE PHARMACEUTIQUE DE LA PRESCRIPTION	
ETAPES	Trois validations de la prescription avant toute dispensation : Validation de l'habilitation du prescripteur à prescrire (professionnel médical, médecin généraliste ou spécialiste, ou auxiliaire médical) Validation scientifique pour la sécurité du patient Validation de la présence des mentions obligatoires
REGLEMENTATION	Sur le plan réglementaire : vise à vérifier que rien n'interdit la délivrance des médicaments prescrits Sur le plan pharmaco-thérapeutique : consiste notamment à vérifier les contre-indications en fonction de la physiopathologie du patient, à gérer les interactions médicamenteuses, et à s'assurer des bonnes posologies et des modes d'administration Lors de l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance : procéder aux vérifications réglementaires de la prescription Refus de délivrance en cas de non-conformité aux obligations réglementaires liées au(x) médicament(s) prescrit(s), et prendre contact avec le prescripteur afin qu'il y apporte les modifications nécessaires
PROBLEMES	- Non conformité aux référentiels/contre-indication - Indication non traitée - Sous-dosage/Surdosage - Médicament non indiqué - Interaction à prendre en compte, précaution d'emploi, association déconseillée, association CI - Effet indésirable - Voie/administration inappropriée - Traitement non reçu
SOLUTIONS	- Ajout (prescription nouvelle) - Arrêt - Substitution/Echange - Choix de la voie d'administration - Suivi thérapeutique - Optimisation des modalités d'administration - Adaptation posologique
DISPENSATION	
ENREGISTREMENTS	Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances les enregistrent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité

	• Les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite
STUPEFIANTS	• Pour les stupéfiants, toute entrée et toute sortie doit être inscrite par le pharmacien sur le registre comptable des stupéfiants. • L'inscription des entrées et des sorties se fait à chaque opération en précisant la date à laquelle elle est établie. • Une balance mensuelle des entrées et des sorties est portée sur le registre des stupéfiants, et un inventaire annuel du stock est obligatoire.
ORDONNANCE / DISPENSATION	• Pour le pharmacien, la prise en charge de l'ordonnance est possible pendant toute la validité de celle-ci c'est à dire un an à partir de la date de prescription. Il n'y a que la dispensation qui s'effectue pour des périodes de 1 à 3 mois. • Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé (cad sans AMM pour l'indication concernée), en dehors de la procédure de la prescription hors AMM (rôle majeur du prescripteur / information du patient).
LIBRE ACCES ET MONOPOLE	
CONDITIONS	• Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. • Toutefois, depuis le décret du 30 juin 2008, le pharmacien peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à l'art. R. 5121-202 du CSP
QUELS MEDICAMENTS	• « 1° L'AMM n'indique pas qu'ils sont soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à l'article R. 5121-36 ; • « 2° Les indications thérapeutiques, la durée de traitement, et les informations figurant dans la notice, permettent leur utilisation, avec le conseil particulier d'officine prévu à l'article R. 4235-48 CSP, sans qu'une prescription médicale n'ait été établie ; • « 3° Le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, est adapté à la posologie et à la durée de traitement recommandées dans la notice ; • « 4° L'AMM ou la décision d'enregistrement, ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique. L'ANSM gère la liste des médicaments concernés
QUELLES CATEGORIES	La liste contient : • des spécialités pharmaceutiques (aciclovir, drill, humex, maalo, minoxidil, nicopatch) • des médicaments homéopathiques (arnigel, sédatif PC, tabapass...) • des médicaments à base de plantes (arkogélules, arnica, euphytose...)

	L'inscription sur cette liste est une démarche volontaire du laboratoire, validée par l'ANSM	
DISPENSATION SUPPLEMENTAIRE DE CONTRACEPTIFS ORAUX	25 mai 2010 Possibilité offerte au pharmacien pour permettre la poursuite d'un traitement contraceptif , de dispenser, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois , les contraceptifs oraux figurant sur une ordonnance datant de moins d'un an , dont la durée de validité a expiré , sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé sur proposition de l'ANSM	
VENTE PAR INTERNET	DESCRIPTION	Dispositions de l'arrêt de la CJUE connu sous le nom «Arrêt Doc Morris» de décembre 2003 : vente par internet de certains médicaments est possible en France Officialisée par l'Ordonnance du 19 décembre 2012 : renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet Entrée en application le 2 janvier 2013
	CONDITIONS	- seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire - la vente s'effectue à partir d'un site officinal, labellisé, autorisé par l'ARS
	MISE EN PLACE	- les pharmaciens d'officine doivent informer l'Ordre des pharmaciens de la création du site L'Ordre tient à jour la liste des sites autorisés (liste est également disponible sur le site du Ministère de la santé) Depuis juillet 2015, les sites de vente en ligne autorisés, doivent afficher sur chaque page du site qui a trait au commerce électronique de médicaments, le logo commun à tous les Etats membres de l'UE

III) DISPENSATION / DELIVRANCE DU DM

Sauf exceptions, les DM ne relèvent pas du monopole pharmaceutique.

- Ils peuvent être distribués et vendus ailleurs qu'en pharmacie
- Certains peuvent ainsi être prescrits par des professionnels de santé autres que les médecins

DELIVRANCE		
Les prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM), [y compris les dispositifs médicaux destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap], doivent disposer de personnes compétentes.		
PERSONNEL COMPETENT		
Quatre catégories de produits / Quatre catégories de personnels garants l'application des règles professionnelles et de bonne pratique		
CATEGORIE 1	pharmaciens disposant d'un diplôme, titre ou certificat les autorisant à exercer en France.	Arrêté du 19 décembre 2006 modifié décret décembre 2011 Pour la catégorie 1 (pharmaciens) : dispositifs médicaux d'oxygénothérapie (pour cette catégorie : monopole pharmaceutique) systèmes actifs pour perfusion matériels pour nutrition entérale appareils de ventilation appareils pour pression positive continue dispositifs médicaux d'aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques
LE PHARMACIEN ET LE DM		
- Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques - L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même - Le pharmacien a obligation, comme pour tout produit, d'informer du prix et du mode d'utilisation. Il doit aussi vérifier que le patient va pouvoir utiliser le matériel à domicile.		

- Il doit donner au patient **le numéro du fournisseur** qui se charge, lui-même, en cas de problème, de la réparation et du remplacement si besoin.
- Enfin le pharmacien est responsable de la **stérilité du matériel**.